

Số: 0340/TB-LS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2025



THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đầu giá tài sản số 20/2025/HDDVDG ngày 12/03/2025 giữa Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm Nghiệp Phong Điền và Công ty đầu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn;

Căn cứ Quy chế cuộc đấu giá số 20/2025/QCDG ngày 12/03/2025 của Công ty đầu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Công ty đầu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn tổ chức phiên đấu giá tài sản sau:

- 1. Tổ chức hành nghề đầu giá tài sản:** Công ty đầu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- 2. Người có tài sản đấu giá:** Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm Nghiệp Phong Điền: 370 Đường Phò Trạch, phường Phong Thu, thị xã Phong Điền, Thành phố Huế.
- 3. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:**
 - Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 26/03/2025.
 - Địa điểm tổ chức phiên đấu giá tại: 370 Đường Phò Trạch, phường Phong Thu, thị xã Phong Điền, Thành phố Huế.
- 4. Tên tài sản:**
 - Khai thác 4.664 cây Keo;
 - Vị trí: khoảnh 6 tiểu khu 24 (khoảnh 14B, tiểu khu 880 cũ) thuộc xã Phong Mỹ, Thị xã Phong Điền, Thành phố Huế;
 - Loại cây: Keo lá tràm.;
 - Năm trồng: 1993-1994;
 - Số lượng: 4.664 cây.
- 5. Nơi có tài sản đấu giá:** khoảnh 6 tiểu khu 24 (khoảnh 14B, tiểu khu 880 cũ) thuộc xã Phong Mỹ, Thị xã Phong Điền, Thành phố Huế.
- 6. Giá khởi điểm: 1.950.000.000 đồng** (Một tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng). Giá trên là giá bán trọn lô và không có thuế VAT (hàng không thuộc diện chịu thuế VAT). Người mua được tài sản chịu hoàn toàn chi phí cưa cắt và vận chuyển tài sản đấu giá ra khỏi rừng của Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm Nghiệp Phong Điền.
- 7. Tiền đặt trước: 292.500.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn). Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/03/2025.
- 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:**

- Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền: 370 Đường Phò Trạch, phường Phong Thu, thị xã Phong Điền, Thành phố Huế.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

Kính mời quý khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá các tài sản trên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120 – 0938.792122.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.

Nơi nhận:

- Niêm yết tại nơi để tài sản;
- Niêm yết tại Công ty;
- Niêm yết tại Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền;
- Người có tài sản (phối hợp thực hiện);
- Người tham gia đấu giá;
- Khách mời chứng kiến;
- Lưu VP- HS.

Tổng Giám đốc



Nguyễn Chí Hiếu

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

- Căn cứ Bộ luật Dân sự được Quốc hội Khoá XIII Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 06 năm 2024;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 20/2025/HDDVĐG ngày 12/03/2025 giữa Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm Nghiệp Phong Điền và Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn;
- Căn cứ vào hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá;

Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn ban hành Quy chế cuộc Đấu giá tài sản gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá tài sản: Khai thác 4.664 cây Keo của Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm Nghiệp Phong Điền.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đấu giá viên tổ chức điều hành phiên đấu giá tài sản, Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
2. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại Công đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, các chi nhánh và văn phòng Công ty.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
2. *Đấu giá tài sản* là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016.
3. *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. *Người có tài sản đấu giá* là người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo quy định của pháp luật.

5. *Người mua được tài sản đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

6. *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

9. *Tài sản đấu giá* là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

10. *Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản* ở đây là Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và các chi nhánh, văn phòng công ty.

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nơi có tài sản, nguồn gốc, giấy tờ pháp lý

1. Tài sản đấu giá:

- Khai thác 4.664 cây Keo;
- Vị trí: khoảnh 6 tiểu khu 24 (khoảnh 14B, tiểu khu 880 cũ) thuộc xã Phong Mỹ, Thị xã Phong Điền, Thành phố Huế;
- Loại cây: Keo lá tràm.;
- Năm trồng: 1993-1994;
- Số lượng: 4.664 cây

2. Giá khởi điểm: **1.950.000.000 đồng** (*Một tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng*). Giá trên là giá bán trọn lô và không có thuế VAT (hàng không thuộc diện chịu thuế VAT). Người mua được tài sản chịu hoàn toàn chi phí cưa cắt và vận chuyển tài sản đấu giá ra khỏi rừng của Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm Nghiệp Phong Điền:

3. Nơi có tài sản đấu giá tại: khoảnh 6 tiểu khu 24 (khoảnh 14B, tiểu khu 880 cũ) thuộc xã Phong Mỹ, Thị xã Phong Điền, Thành phố Huế.

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản của Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền.

Điều 5. Nguyên tắc đấu giá; hình thức đấu giá và phương thức đấu giá tài sản

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- a) Tuân thủ quy định của pháp luật;
- b) Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;
- c) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

- 2. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp;
- 3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;
- 4. Việc đấu giá thực hiện bán toàn bộ lô tài sản.

Điều 6. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc.

3. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá: trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 đều không được đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; Tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm xem tài sản; Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền: 370 Đường Phò Trạch, phường Phong Thu, thị xã Phong Điền, Thành phố Huế.

b) Tiền hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 đều được đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, cụ thể như sau:

* Đối với đơn vị, tổ chức:

✓ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + CCCD của Đơn vị, Tổ chức (giấy giới thiệu, giấy ủy quyền và CCCD của Người liên hệ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, Tổ chức);

✓ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn).

* Đối với cá nhân:

✓ CCCD và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật (nếu có);

✓ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn).

Lưu ý:

- Trong trường hợp Người tham gia đấu giá không phải là người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, Tổ chức mà ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì giấy ủy quyền được đánh máy và có đầy đủ các thông tin: Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, nơi tổ chức đấu giá tài sản, Người ủy quyền và người được ủy quyền ký trực tiếp vào giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho cá nhân phải thực hiện quy định của pháp luật (ủy quyền có công chứng của Công chứng viên).

3. Tiền đặt trước:

a) Số tiền đặt trước: **292.500.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

Lưu ý đối với khách hàng tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá thực hiện nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này, cụ thể: Chuyển đủ một lần số tiền đặt trước theo đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này. Đồng thời không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước trong cùng 01 tài sản thành nhiều giấy chuyển tiền riêng biệt;

- Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác hoặc nhờ người khác nộp hộ cho người tham gia đấu giá;

- Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền của khách hàng. Tiền đặt trước đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn sau 17 giờ 00 phút của ngày hết hạn nộp tiền đặt trước (ngày 21/03/2025) mặc nhiên được coi là không hợp lệ, không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá mà Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn không cần phải thông báo bằng văn bản.

- Phí chuyển tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng tham gia đấu giá chịu. Khách hàng tham gia đấu giá vui lòng chuyển chứng từ nộp tiền đặt trước vào hòm thư điện tử: daugialamson@gmail.com trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

b) Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/03/2025.

✓ Hình thức: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn;

✓ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

✓ Số tài khoản: 6460201019641 mở tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Tân Phú.

✓ Nội dung nộp tiền: “Tên đơn vị/Tên cá nhân” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản: Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm Nghiệp Phong Điền.

Tất cả các trường hợp khách hàng chuyển tiền sai số tài khoản, không ghi rõ nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn như trên đều được coi là không hợp lệ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/03/2025 đến ngày 21/03/2025 (trong giờ hành chính) tại: khoảnh 6 tiểu khu 24 (khoảnh 14B, tiểu khu 880 cũ) thuộc xã Phong Mỹ, Thị xã Phong Điền, Thành phố Huế.

5. Địa điểm, thời hạn nộp phiếu trả giá:

- Địa điểm nộp phiếu trả giá: Tại 370 Đường Phò Trạch, phường Phong Thu, thị xã Phong Điền, Thành phố Huế.

- Thời hạn nhận phiếu trả giá của người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26/03/2025 tại số 370 Đường Phò Trạch, phường Phong Thu, thị xã Phong Điền, Thành phố Huế.

Điều 8. Cách thức trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo trình tự sau đây:

- a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- e) Phát số cho người tham gia đấu giá;
- g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- h) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- a) Bước giá cố định: 20.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng*).

Lưu ý: Phiếu trả giá hợp lệ, giá trả hợp lệ, giá trúng đấu giá được quy định như sau:

- *Phiếu trả giá hợp lệ:*

+ Là phiếu trả giá do Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn phát hành, đồng thời có treo dấu mộc của Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Khách hàng tham gia đấu giá ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu trả giá.

+ Số tiền bỏ giá bằng chữ và bằng số trong phiếu trả giá phải thống nhất. Trường hợp phiếu trả giá bỏ giá bằng chữ và bằng số không thống nhất (bị sai lệch) thì số tiền ghi bằng chữ là cơ sở để xét giá.

+ Phiếu trả giá phải còn nguyên vẹn, không rách nát, không tẩy xóa và viết cùng một màu mực (mực màu xanh).

+ Tổ chức tham gia đấu giá phải ký tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu vào phiếu trả giá, trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác viết phiếu trả giá thì phải có ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó cho người người viết phiếu trả giá.

+ Trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho cá nhân trả giá thì phải có ủy quyền công chứng hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- *Giá trả hợp lệ:* Không được thấp hơn giá khởi điểm, đồng thời tuân thủ theo bước giá.

- *Giá trúng đấu giá:* Là giá trả hợp lệ và là giá trả cao nhất tuân thủ theo bước giá.

b) Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm trong trường

hợp công khai giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

c) Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

d) Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

e) Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;

f) Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân thì chỉ cần công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

g) Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

h) Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.”.

Điều 9. Dừng, hủy phiên đấu giá tài sản trước khi tổ chức phiên đấu giá

Trường hợp dừng hoặc hủy phiên bán đấu giá trước khi tổ chức phiên đấu giá do có khiếu nại, thủ tục, quy trình đấu giá không đúng theo quy định, văn bản dừng hoặc hủy phiên bán đấu giá theo quy định của pháp luật thì Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn sẽ hoàn trả lại khách hàng toàn bộ số tiền hồ sơ, tiền đặt trước trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo dừng hoặc hủy phiên bán đấu giá. Trong trường hợp này các bên tham gia không có ý kiến gì và không trách nhiệm bồi thường cho nhau.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; xử lý tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Rút lại giá đã trả theo Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

e) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024.

3. Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản

Điều 11. Biên bản đấu giá

1. Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024.

2. Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

4. Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản.

Điều 12. Thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua tài sản, giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, bàn giao tài sản.

1. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kết quả đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo kết quả đấu giá bằng văn bản cho Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền) theo đúng quy định pháp luật) thì Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa đến ký hợp đồng mua bán tài sản mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền thì người trúng đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền đặt cọc trên thuộc về người có tài sản đấu giá. Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền có trách nhiệm thông báo tới người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá về việc xử lý tiền đặt cọc.

- Trong thời hạn **03 ngày làm việc**, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày các bên ký hợp đồng mua tài sản bán đấu giá, khách hàng mua được tài sản phải thanh toán tiền mua tài sản (*Sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước tự động chuyển thành tiền đặt cọc đã nộp khi đăng ký tham gia đấu giá*) vào tài khoản của Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền.

- Trường hợp quá thời hạn quy định như trên này mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền thực hiện hủy bỏ Hợp đồng đã ký kết và người trúng đấu giá không được nhận lại số tiền tương ứng với khoản tiền đặt cọc. Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền hủy bỏ hợp đồng mua bán trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá.

2. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

a) Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Hợp đồng mua bán được ký kết giữa Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền và người trúng đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Các điều khoản hợp đồng mua bán sẽ được các Bên thỏa thuận trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật hiện hành. Hợp đồng sẽ được thanh lý khi các Bên hoàn thành những nghĩa vụ của mình.

c) Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản, giấy tờ của tài sản:

a) Trong vòng **03** ngày làm việc kể từ ngày khách hàng trúng giá trả đủ tiền mua tài sản.

b) Địa điểm bàn giao tài sản tại: Tại khoảnh 6 tiểu khu 24 (khoảnh 14B, tiểu khu 880 cũ) thuộc xã Phong Mỹ, Thị xã Phong Điền, Thành phố Huế.

c) Thời gian cưa cắt cây trả lại mặt bằng sạch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bàn giao.

d) Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền trực tiếp giao tài sản cho người trúng giá theo thực tế số lượng tài sản đã được thông báo đấu giá trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

Điều 13. Nghĩa vụ và quyền lợi của người mua được tài sản đấu giá:

1. Nghĩa vụ của người mua được tài sản:

a) Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thanh toán tiền mua tài sản đấu giá đúng quy định;

b) Cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã tham khảo hồ sơ của tài sản đấu giá và trực tiếp xem tài sản; Nhận bàn giao tài sản theo đúng hiện trạng thực tế mà khách hàng đã được xem trước khi tổ chức phiên đấu giá.

c) Người mua được tài sản đấu giá chịu toàn bộ chi phí trong quá trình nhận, bốc dỡ, vận chuyển tài sản trúng đấu giá và chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động, môi trường có liên quan quá trình nhận, vận chuyển tài sản trúng đấu giá.

d) Trong quá trình giao nhận tài sản phải thực hiện đúng các quy định quản lý Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền.

đ) Chịu các loại thuế chuyển quyền sở hữu, sử dụng, lệ phí và chi phí khác có liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có). Người mua được tài sản chịu hoàn toàn chi phí của cắt và vận chuyển tài sản đấu giá ra khỏi rừng của Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền.

f) Được quy định tại các điều khoản khác của pháp luật có liên quan.

2. Quyền của người mua được tài sản:

a) Yêu cầu Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phong Điền cung cấp giấy tờ về nguồn gốc tài sản, hóa đơn (nếu có);

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định.

Điều 14. Xử lý các vấn đề phát sinh trong phiên đấu giá của đấu giá viên:

1. Đấu giá viên trực tiếp điều hành phiên đấu giá có các quyền sau:

a) Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

b) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản;

c) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

2. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong phiên đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có tài sản).

Điều 15. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế cuộc đấu giá này. Các vấn đề trong quy chế cuộc đấu giá không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày

17/11/ 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế cuộc đấu giá này.



Tổng giám đốc

Đấu giá viên Nguyễn Chí Hiếu

Người đăng ký tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, đã đồng ý nhất trí và cam kết chịu trách nhiệm thực hiện những điều khoản quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 và nội dung của bản Quy chế cuộc đấu giá này.